

통 보 사 항

1. 제 목 : 성희롱 예방교육 등에 관한 사항

2. 관계기관 : ##병원, ○○이사

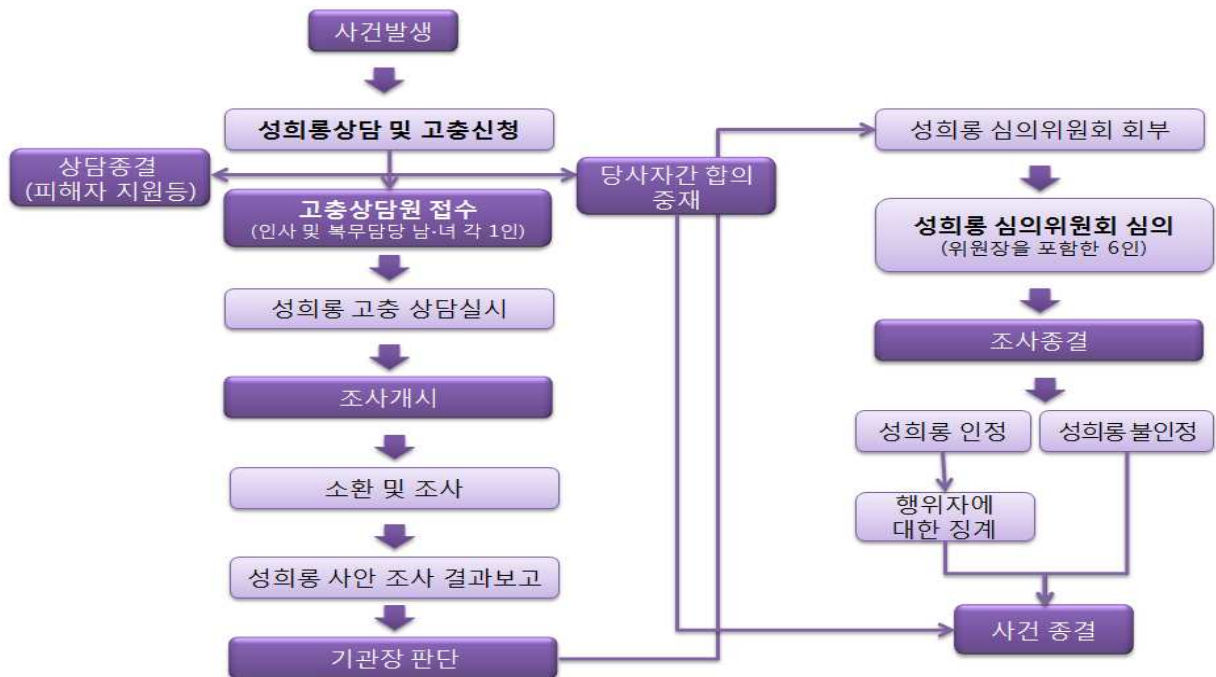
3. 내 용 : ##병원에서는 폭력예방교육 등을 통해 왜곡된 성의식 및 문화 개선과 직장내 성희롱 예방 및 방지 등을 위하여 「성희롱 예방지침」과 여성가족부 및 본사의 관련 문서에 따라 ‘폭력 예방교육 추진계획’을 수립하여 시행하고 있습니다.

「성희롱 예방지침」 제5조에는 성희롱 예방을 위한 업무의 처리와 소속 직원의 성희롱 관련 고충에 대한 상담·처리를 위하여 소속 기구별로 ‘성희롱 고충전담 창구’를 두도록 되어 있으며, 전담창구의 업무를 처리하기 위하여 복무담당직원이 1인 이상을 포함하되 상담원 전원이 동일한 성(性)으로 지정되지 않는 조건으로 소속 직원 중 2인 이상을 ‘성희롱 고충상담원’으로 지정하여 운영하도록 되어 있습니다.

이에 따라 ##병원에서 2015년에 수립한 ‘폭력 예방교육 추진계획’(##-1905, ‘15.06.23.) 성희롱 방지조치 세부 사항에는 위원장을 포함한 6인(##장, ##부장, ##과장, ##회 회장, ##회 총무, ##조합 대의원(여직원))으로 ‘성희롱 고충심의위원회’를 구성하고, ##부장(남) 또는 ##과장(남)중 1인과 ##회 회장(여) 1인을 ‘고충상담원’으로 지정하여 운영하는 것으로 계획을 수립하여 시행하였습니다.

또한 성희롱 사건이 발생할 경우 피해자 및 대리인의 서면, 전화, 통신 및 방문의 방법으로 신고를 접수하고, 피해자와 동성의 고충상담원이 피해자와의 상담을 통하여 신청서를 작성하게 하는 등 구체적인 업무 처리를 [표 1]과 같이 정하여 처리하도록 하였습니다.

[표 1] 성희롱 처리 프로세스



그러므로 ##병원에서 성희롱 사건이 발생할 경우에는 위와 같은 지침과 자체에서 수립한 '폭력 예방교육 추진계획'에 따라 업무가 처리될 수 있도록 관리하여야 합니다.

그런데 2016.02.01. 발생한 ##병원 직장 내 성희롱 처리 과정을 확인한 결과 같은 달 5일 사건에 대한 소문을 인지하고 피해자를 최초 면담을 할 때 피해자가 여성인데도 남자인 ㉠㉠장과 ㉡㉡과장만이 참석하였으며(㉠㉠장은 고충상담원이 아님) 같은 달 11일 피해자 면담을 할 때도 남자인 ㉠㉠장과 ㉡㉡과장만이 참석하였습니다.

또한 '폭력 예방교육 추진계획'에서 고충상담원으로 지정되어 있는 ㉢㉢부장 또는 ㉡㉡과장은 2016.02.01.발생한 성희롱 사건을 4일이 지난 같은 달 5일에 인지하여 피해자 면담을 하였으므로, 관련자간 갈등·근거 없는 풍문 확산으로 인한 2차 피해 등을 예방하기 위하여 [표 1]에 따른 성희롱 처리 절차가 조속히 이행되어 사건이 조기 종결될 수 있도록 하여야 함에도 최초 면담 후 11일이 경

과한 같은 달 16일해야 피해자가 '고충처리 신청'을 하는데도 이를 적극 안내하지 못했습니다.

그리고 사건 발생 후 징계처분 확정일인 2016.02.29.까지 가해자에게 별다른 인사상 조치를 취하지 않아 가해자가 현직에 있으면서 소속 직원 및 주변인들에게 자신에게 유리한 증언을 요구할 수 있는 여지가 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ##병원장은

- 성희롱 사건 발생 시 대응체계가 효율적으로 작동될 수 있도록 재점검하여 주시기 바라며, **(통보)**

○ ○○○이사는

- ##병원 사례를 참고하여 유사사건 발생 시 대처할 수 있는 교육을 직장 내 성희롱 예방 및 방지 교육에 포함하여 주시고 **(통보)**
- 성희롱 사건 발생시 가해자가 동일부서 상사인 경우 현직에 근무하면서 자신에게 유리한 증언을 하도록 회유·압박할 수 있는 있으므로 가해자와 피해자를 분리할 수 있는 근거를 마련하여 주시기 바랍니다. **(통보)**